

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8429/2538

นาย สุรินทร์ จันทร ชลอ
นาย จิตรชัย รัก งาม

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 138 วรรคท้าย, มาตรา 176 วรรคหนึ่ง, มาตรา 213 วรรคท้าย,
มาตรา 391 วรรคท้าย
ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 147

คดีนี้แม้โจทก์จำเลยจะมีได้โต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาในส่วนที่ให้เพิกถอนสัญญาขายที่ดินและรายการจดทะเบียนที่ดินพิพาทระหว่างโจทก์จำเลยก็ตาม แต่การที่โจทก์ยังคงอุทธรณ์โต้แย้งคำพิพากษาศาลชั้นต้นในประเด็นแห่งคดีเกี่ยวกับค่าเสียหายและดอกเบี้ยต่อมานั้น ไม่อาจทำให้คดีเสร็จไปทั้งเรื่อง จึงถือไม่ได้ว่าคดีนี้ได้ถึงที่สุดแล้ว โจทก์จะยื่นคำขอให้ศาลชั้นต้นออกไปสำคัญแสดงว่าคำพิพากษานั้นได้ถึงที่สุดแล้วหาได้ไม่ การกระทำของจำเลยเป็นการหลอกลวงให้โจทก์หลงเชื่อยินยอมโอนที่ดินให้แก่จำเลย อันเป็นการทำกลฉ้อฉลต่อโจทก์ดังนั้นสัญญาขายที่ดินระหว่างโจทก์กับจำเลยจึงเป็นโมฆียะกรรม เมื่อโจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนถือได้ว่าโจทก์ได้บอกล้างโมฆียะกรรมดังกล่าวแล้ว สัญญาขายที่ดินระหว่างโจทก์กับจำเลยจึงตกเป็นโมฆะมาตั้งแต่เริ่มแรก อันมีผลทำให้คู่กรณีกลับคืนสู่ฐานะเดิม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 138 วรรคท้าย เดิมจำเลยจะต้องโอนที่ดินพิพาทกลับคืนให้แก่โจทก์และโจทก์มีหน้าที่ต้องคืนเงินค่าที่ดินซึ่งโจทก์ได้รับจากจำเลยไปแล้วทั้งหมดแก่จำเลยและในการคืนทรัพย์สินอันเกิดจากโมฆะกรรมซึ่งเป็นเงินจำนวนหนึ่งนั้น ไม่มีบทกฎหมายใดบัญญัติให้ต้องคืนพร้อมดอกเบี้ย และคดีนี้จำเลย

มิได้ฟ้องแย้งหรือมีคำขอให้โจทก์ต้องรับผิดชอบค่าที่ดินพร้อมดอกเบี้ย ศาลยอมไม่
อาจพิพากษาให้โจทก์ชำระดอกเบี้ยในจำนวนเงินค่าที่ดินที่โจทก์จะต้องคืนแก่จำเลย
ด้วย ตามคำฟ้องของโจทก์เป็นกรณีที่โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมอันเกิดจาก
กลฉ้อฉลของจำเลย มิได้ฟ้องบังคับให้จำเลยชำระหนี้หรือใช้สิทธิเลิกสัญญาอันจะ
ทำให้โจทก์มีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้อีกส่วนหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา 213 วรรคท้าย และ มาตรา 391 วรรคท้าย เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า
นิติกรรมดังกล่าวเป็นโมฆียะ และโจทก์ได้บอกกล่าวแล้ว ถือได้ว่าตกเป็นโมฆะมาแต่
เริ่มแรก ซึ่งมีผลเสมือนหนึ่งว่ามิได้ทำนิติกรรมต่อกันมาแต่ต้น และทำให้ผู้เป็นคู่
กรณีกลับคืนสู่ฐานะเดิมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 138 วรรคท้ายเดิม ทั้ง
บทบัญญัติดังกล่าวนี้กำหนดให้มีการได้รับค่าเสียหายชดใช้แทนก็แต่เฉพาะกรณีที่การ
จะให้กลับคืนสู่ฐานะเดิมดังกล่าวเป็น การพ้นวิสัยเท่านั้น ดังนั้น โจทก์จึงไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลยได้

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2532 จำเลยหลอกลวงโจทก์ว่าจำเลยมี
ฐานะทางการเงินดี หากโจทก์ตกลงขายที่ดินโฉนดเลขที่ 8448 ตำบลบ้านสวน
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีเฉพาะส่วนเนื้อที่ประมาณ 63 ตารางวา พร้อมปลูก
สร้างอาคารพาณิชย์ให้จำเลยในราคา 5,200,000 บาท แล้ว จำเลยสามารถชำระค่าที่
ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างได้ โจทก์หลงเชื่อจึงทำสัญญากับจำเลย และจำเลยวางเงิน
มัดจำให้โจทก์เป็นเงิน 300,000 บาท แท้จริงแล้วจำเลยมีฐานะทางการเงินไม่ดีไม่
สามารถชำระค่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างแก่โจทก์ได้ หากโจทก์รู้ความจริงก็จะไม่ทำ
สัญญากับจำเลย ต่อมาวันที่ 19 เมษายน 2533 จำเลยหลอกลวงโจทก์อีกว่า จำเลยมี
ความประสงค์จะนำที่ดินที่ด่าลงชื่อจากโจทก์ไปขอกู้เงินจากธนาคารเพื่อปลูกทำเป็น

ภักดาการ ต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนก่อสร้างอีกมาก หากโจทก์ตกลงยกเลิกสัญญาเดิมกับจำเลยและทำสัญญาใหม่ให้จำเลยเป็นผู้จะซื้อที่ดินเพียงอย่างเดียวโจทก์ก็จะได้รับเงินค่าที่ดินเร็วขึ้นโจทก์หลงเชื่อจึงยอมยกเลิกสัญญาเดิมและทำสัญญาจะซื้อขายเฉพาะที่ดินกับจำเลยใหม่ในราคา 3,750,000 บาท จำเลยได้วางเงินมัดจำไว้ตามสัญญาเดิมแล้วเป็นเงิน 100,000 บาท และวางเงินมัดจำเพิ่มอีก 350,000 บาท เงินส่วนที่เหลือจะชำระให้เมื่อแบ่งแยกโฉนดและจดทะเบียนโอนให้จำเลยซึ่งความจริงแล้วจำเลยไม่มีเงินชำระราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้โจทก์ และจำเลยไม่ได้ติดต่อกับธนาคาร หากโจทก์ทราบความจริงจะไม่ยอมยกเลิกสัญญาและทำสัญญาใหม่กับจำเลย เมื่อโจทก์แบ่งแยกโฉนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำเลยได้ชำระค่าที่ดินให้โจทก์อีก 300,000 บาท ต่อมาวันที่ 12 ตุลาคม 2533 จำเลยได้หลอกลวงโจทก์อีกว่าจำเลยได้ติดต่อบริษัทขอกู้เงินเพื่อชำระค่าที่ดินให้โจทก์เรียบร้อยแล้ว หากโจทก์จดทะเบียนโอนที่ดินให้จำเลยก่อนเพื่อนำไปแสดงต่อธนาคารว่าจำเลยได้ชำระค่าที่ดินให้โจทก์ครบถ้วนแล้วจำเลยก็จะชำระเงินแก่โจทก์ 2,000,000 บาท ส่วนเงินที่เหลืออีก 1,000,000 บาท จะชำระให้ในวันที่ 15 ตุลาคม 2533 อันเป็นวันนัดกับธนาคาร หากธนาคารขัดข้อง จำเลยก็จะจดทะเบียนโอนที่ดินคืนแก่โจทก์ จนกว่าจำเลยจะหาเงินค่าที่ดินส่วนที่เหลือจำนวน 1,000,000 บาท ชำระแก่โจทก์แล้วจึงให้โจทก์จดทะเบียนโอนที่ดินให้จำเลยอีกครั้งหนึ่ง โจทก์หลงเชื่อจึงยอมรับเงินค่าที่ดินจำนวน 2,000,000 บาท จากจำเลยพร้อมจดทะเบียนโอนขายที่ดินให้แก่จำเลยครั้นถึงวันนัดโจทก์ไปรอพบจำเลยที่สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี แต่ไม่พบจำเลยและเจ้าหน้าที่ธนาคาร จึงรู้ว่าถูกจำเลยหลอกลวงให้จดทะเบียนโอนขายที่ดินให้จำเลยสัญญาซื้อขายที่ดินระหว่างโจทก์กับจำเลยจึงไม่มีผลบังคับ การกระทำของจำเลยเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายรวมเป็นค่าเสียหายทั้งสิ้น 1,000,000 บาท เมื่อหักกับเงินที่โจทก์รับจากจำเลยมาแล้วจำนวน 2,750,000 บาท คงเหลือเงินที่จำเลยจะรับคืนไปจากโจทก์ จำนวน 1,750,000 บาท ขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน

โอนขายที่ดินโฉนดเลขที่ 8448 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ระหว่างโจทก์กับจำเลยตามหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับลงวันที่ 12 ตุลาคม 2533 และให้ที่ดินโฉนดดังกล่าวกลับเป็นชื่อของโจทก์ตามเดิม ให้จำเลยรับเงินค่าที่ดินสุทธิ หลังจากหักค่าเสียหายแล้วจากโจทก์จำนวน 1,750,000 บาท

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่ได้ฉ้อฉลโจทก์ เมื่อจำเลยได้ตกลงจะซื้อที่ดินพร้อมอาคารพาณิชย์จากโจทก์แล้ว ปรากฏว่าเมื่อถึงกำหนดนัดเริ่มก่อสร้างในเดือน พฤศจิกายน 2532 โจทก์ผิดสัญญาไม่ลงมือก่อสร้าง โดยอ้างว่าวัสดุก่อสร้างขาดแคลนและมีราคาแพง และโจทก์เสนอขอเลิกสัญญาโดยอ้างว่าจะใช้พื้นที่ปลูกอาคารชุดโดยจะให้ค่าตอบแทนจำเลย หากยินยอมยกเลิกสัญญา แต่จำเลยไม่ยอมรับข้อเสนอโจทก์ โดยยืนยันให้โจทก์ปฏิบัติ ตามสัญญา แต่โจทก์ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยมาโดยไม่ลงมือปลูกสร้าง ซึ่งจะก่อความเสียหายแก่จำเลย จำเลยจึงขอให้โจทก์โอนขายเฉพาะที่ดินตามสัญญาแก่จำเลย โดยจำเลยจะเป็นผู้ปลูกสร้างอาคารเองโจทก์ตกลงและทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินกันตามจำนวนเนื้อที่ที่ระบุไว้ในสัญญาเดิมกำหนดโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเมื่อได้ทำการแบ่งแยกโฉนดเรียบร้อยแล้ว ต่อมาเมื่อรังวัดแบ่งแยกโฉนดแล้ว และนัดโอนกรรมสิทธิ์ในวันที่ 12 ตุลาคม 2533 จำเลย ชำระค่าที่ดินให้โจทก์จำนวน 2,000,000 บาท ส่วนที่เหลืออีก 1,000,000 บาท จะชำระในวันที่ 15 ตุลาคม 2533 แต่เมื่อจำเลยรับโอนที่ดินมาแล้ว ปรากฏว่าเนื้อที่ตามโฉนดที่ดินขาดหายไม่ครบตามที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญา จึงแจ้งให้โจทก์ทราบ และขอให้โจทก์ลดราคาที่ดินลงตามส่วนที่ขาดหาย แต่โจทก์ไม่ยินยอมจำเลยไม่ได้ฉ้อฉลโจทก์ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนสัญญาขายที่ดินและรายการจดทะเบียนขายที่ดินโฉนดเลขที่ 8448 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี ระหว่างโจทก์กับจำเลยเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2533 ให้โจทก์คืนเงินจำนวน 2,750,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยใน

อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2533 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระ
เสร็จแก่จำเลย

โจทก์อุทธรณ์

ก่อนศาลชั้นต้นส่งสำนวนไปศาลอุทธรณ์ โจทก์ยื่นคำแถลงว่าครบกำหนดยื่น
อุทธรณ์แล้ว จำเลยมิได้ยื่นอุทธรณ์คดีในส่วนที่ศาลพิพากษาให้เพิกถอนสัญญาขาย
ที่ดินและรายการจดทะเบียนที่ดินโฉนดเลขที่ 8448 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง
ชลบุรี ในระหว่างโจทก์จำเลย เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2533จนถึงที่สุดแล้ว ขอให้ศาล
ชั้นต้นออกหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดในกรณีดังกล่าวให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า คดียังไม่
ถึงที่สุดออกหนังสือรับรองให้ตามคำขอไม่ได้

โจทก์อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า การที่โจทก์ยังอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต้นแม้
เฉพาะแต่ในประเด็นเกี่ยวกับค่าเสียหายก็ไม่ทำให้คดีเสร็จสิ้นไปทั้งเรื่อง ผลของคดี
จึงยังไม่ถึงที่สุด ไม่อาจออกหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดเฉพาะประเด็นตามคำขอของ
โจทก์ได้ โจทก์ฟ้องคดีเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2533จึงต้องเสียดอกเบี้ยในเงินที่ต้อง
คืนจำเลย นับแต่วันดังกล่าวพิพากษาแก่เป็นว่า ทำให้โจทก์คืนเงินจำนวน
2,750,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 11ธันวาคม
2533 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่จำเลย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้อุทธรณ์ฎีกาฎีการับฟังได้เป็นยุติว่า
โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 8448 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี เนื้อที่

ประมาณ 1 ไร่ 1 งาน ตามภาพถ่ายโฉนดที่ดินเอกสารหมายเลข 1 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2532 จำเลยได้ตกลงจะซื้อที่ดินตามโฉนดที่ดินดังกล่าวเนื้อที่ประมาณ 63 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ 3 ชั้นครึ่ง รวม 3 คูหา จากโจทก์ โดยให้โจทก์เป็นผู้ก่อสร้างอาคารดังกล่าว ในราคารวม 5,200,000 บาทต่อมาจำเลยขอซื้อเฉพาะที่ดินจากโจทก์อย่างเดียว โจทก์และจำเลยจึงตกลงทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินใหม่เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2533 ในราคา 3,750,000 บาท กำหนดนัดโอนกันในวันที่ 12 ตุลาคม 2533 เมื่อถึงวันนัดจำเลยได้ชำระเงินให้โจทก์ด้วยเช็คเช็คฉบับละ 1,000,000 บาท รวม 2 ฉบับ รวมเป็นเงินที่โจทก์รับไปจากจำเลยแล้วจำนวน 2,750,000 บาท ส่วนเงินที่เหลืออีก 1,000,000 บาท จำเลยจะชำระให้ในวันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2533 โจทก์จึงจดทะเบียนโอนที่ดินตามโฉนดให้จำเลยไปก่อน โดยจำเลยจะนำโฉนดไปจำนองแก่ธนาคาร จำเลยได้ทำใบมอบอำนาจโอนโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวกลับคืน ปราบฏตามเอกสารหมายเลข 7 และ 17 มอบให้โจทก์ไว้ดำเนินการเอง แต่ปรากฏว่าจำเลยไม่สามารถกู้เงินจากธนาคารมาชำระหนี้ค่าที่ดินส่วนที่เหลือแก่โจทก์ได้ตามกำหนดและได้เอาโฉนดที่ดินไปจากเจ้าหน้าที่ด้วยโจทก์จึงไม่สามารถโอนที่ดินพิพาทกลับคืนมาได้

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ประการแรกว่าศาลชั้นต้นจะออกไปสำคัญแสดงว่าคำพิพากษาได้ถึงที่สุดแล้วในประเด็นตามคำแถลงของโจทก์ได้หรือไม่ เห็นว่า การขอใบสำคัญเพื่อแสดงว่าคำพิพากษาคดีได้ได้ถึงที่สุดแล้วนั้นต้องเป็นกรณีที่คดีดังกล่าวถึงที่สุดแล้วโดยไม่มีการอุทธรณ์หรือฎีกากันอีกทั้งคดี สำหรับคดีนี้แม้โจทก์จำเลยจะมีโต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาในส่วนที่ให้เพิกถอนสัญญาขายที่ดินและรายการจดทะเบียนที่ดินพิพาทระหว่างโจทก์จำเลยก็ตาม แต่การที่โจทก์ยังคงอุทธรณ์โต้แย้งคำพิพากษาศาลชั้นต้นในประเด็นแห่งคดีเกี่ยวกับค่าเสียหายและดอกเบี้ยต่อมานั้น ไม่อาจทำให้คดีเสร็จไปทั้งเรื่องจึงถือไม่ได้ว่าคดีนี้ได้ถึงที่สุดแล้ว

โจทก์จะยื่นคำขอให้ศาลชั้นต้นออกไปสำคัญแสดงว่าคำพิพากษานั้นได้ถึงที่สุดแล้วหา
ได้ไม่

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ประการที่สองว่าโจทก์จะต้องรับผิดชอบ
ชำระดอกเบี้ยในจำนวนเงินที่จะต้องคืนแก่จำเลยหรือไม่ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า การกระทำ
ของจำเลยเป็นการหลอกลวงให้โจทก์หลงเชื่อยินยอมโอนที่ดินให้แก่จำเลยอัน
เป็นการทำกลฉ้อฉลต่อโจทก์ ดังนั้นสัญญาขายที่ดินระหว่างโจทก์กับจำเลยจึงเป็น
โมฆียะกรรม เมื่อโจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนถือได้ว่าโจทก์ได้บอกล้างโมฆียะกรรมดัง
กล่าวแล้ว สัญญาขายที่ดินระหว่างโจทก์กับจำเลยจึงตกเป็นโมฆะมาตั้งแต่เริ่มแรก
อันมีผลทำให้คู่กรณีกลับคืนสู่ฐานะเดิม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 138 วรรคท้าย เดิม(มาตรา 176 วรรคแรกที่ถูกแก้ไขใหม่) จำเลยจะต้องโอน
ที่ดินพิพาทกลับคืนให้แก่โจทก์และโจทก์มีหน้าที่ต้องคืนเงินค่าที่ดินซึ่งโจทก์ได้รับ
จากจำเลยไปแล้วทั้งหมดแก่จำเลย ศาลฎีกาเห็นว่า ในการคืนทรัพย์สินอันเกิดจาก
โมฆะกรรมซึ่งเป็นเงินจำนวนหนึ่งนั้น ไม่มีบทกฎหมายใดบัญญัติให้ต้องคืนพร้อม
ดอกเบี้ย และคดีนี้จำเลยมิได้ฟ้องแย้งหรือมีคำขอให้โจทก์ต้องรับผิดชอบคืนค่าที่ดิน
พร้อมดอกเบี้ยที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้โจทก์ชำระดอกเบี้ยในจำนวนเงินค่าที่ดิน
ที่โจทก์จะต้องคืนแก่จำเลยด้วยนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ประการสุดท้ายว่าโจทก์มีสิทธิเรียกค่า
เสียหายหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่าตามคำฟ้องของโจทก์เป็นกรณีที่โจทก์ฟ้องขอให้เพิก
ถอนนิติกรรมอันเกิดจากกลฉ้อฉลของจำเลยมิได้ฟ้องบังคับให้จำเลยชำระหนี้หรือใช้
สิทธิเลิกสัญญาอันจะทำให้โจทก์มีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้อีกส่วนหนึ่งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 213วรรคท้าย และ มาตรา 391 วรรคท้าย เมื่อข้อ
เท็จจริงฟังได้ว่านิติกรรมดังกล่าวเป็นโมฆียะ และโจทก์ได้บอกล้างแล้วถือได้ว่าตก
เป็นโมฆะมาแต่เริ่มแรก ซึ่งมีผลเสมือนหนึ่งว่ามีได้ทำนิติกรรมต่อกันมาแต่ต้น และ

ทำให้ผู้เป็นคู่กรณีกลับคืนสู่ฐานะเดิมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 138 วรรคท้าย เดิม มาตรา 176 วรรคแรก ที่แก้ไขใหม่)ทั้งบทบัญญัติดังกล่าวนี้ กำหนดให้มีการได้รับค่าเสียหายชดใช้แทนก็แต่เฉพาะกรณีที่การจะให้กลับคืนสู่ฐานะ เดิมดังกล่าวเป็นการพ้นวิสัยเท่านั้น ดังนั้น โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจาก จำเลยได้ตามฟ้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า โจทก์ไม่ต้องรับผิดชอบชำระดอกเบี้ยในต้นเงินที่จะต้องคืนแก่ จำเลย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(จรัญ หัตถกรรม-นาม ยิ้มแย้ม-สุรินทร์ นาควิเชียร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>